

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1552/2535	อัยการ อุบลราชธานี	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	นาย เรียน ผาก่า	โจทก์
	นาย เลียง แสง สว่าง	จำเลย

ป.อ. มาตรา 362

กรณีจะเป็นความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362 นั้น ผู้เสียหายจะต้องเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทอยู่ในขณะที่จำเลยเข้าไปในที่ดินพิพาทเพื่อถือการครอบครองหรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองที่ดินพิพาทของผู้เสียหายโดยปกติสุข จำเลยได้เข้าไปครอบครองที่ดินพิพาทอยู่ก่อนแล้ว ผู้เสียหายเพิ่งจะอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทโดยการซื้อขายในภายหลัง การที่จำเลยเข้าไปครอบครองยึดถือที่ดินพิพาทอยู่ก่อนและคงอยู่ในที่ดินพิพาทตลอดมา ย่อมไม่เป็นความผิดฐานบุกรุก

โจทก์ฟ้องว่า จำเลยเข้าไปตัดฟันต้นไม้และขุดดินทำคันนาปักดำทำนาในที่ดิน น.ส.3 ก. เลขที่ 361 ของนายเรียน ผาก่าผู้เสียหายเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่เศษ เพื่อถือการครอบครองที่ดินของผู้เสียหาย อันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้เสียหายโดยปกติสุขขอให้ลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 362, 365

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 ลงโทษจำคุก 3 เดือน ส่วนที่โจทก์ขอให้ลงโทษตามตรา 365 นั้น ทางพิจารณาของโจทก์ไม่ปรากฏว่า จำเลยกระทำความผิดประกอบด้วยเหตุกรรจ์ตามฐานความผิดดังกล่าวจึงให้ยก จำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "ปัญหาว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่นั้น ในทางพิจารณาโจทก์นำสืบว่า ที่ดินพิพาทเป็นส่วนหนึ่งของที่ดินที่โจทก์ร่วมซื้อมาจากนาง นาง อานนท์ เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2529 จำเลยบุกรุกเข้าทำนาในที่ดินพิพาทตั้งแต่วันที่ 2528 ตลอดมาจนถึงปัจจุบัน ศาลฎีกาเห็นว่า กรณีจะเป็นความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 362 ตามที่โจทก์ฟ้องจะต้องได้ความว่า โจทก์ร่วมเป็นเจ้าของหรือมีสิทธิครอบครองที่ดินพิพาทอยู่ในขณะที่กล่าวหาว่าจำเลยเข้าไปในที่ดินพิพาทเพื่อถือการครอบครองหรือเข้าไปกระทำการใด ๆ อันเป็นการรบกวนการครอบครองที่ดินพิพาทของโจทก์ร่วมโดยปกติสุข แต่คดีนี้ข้อเท็จจริงได้ความว่า จำเลยได้เข้าไปครอบครองที่ดินพิพาทอยู่ก่อนแล้ว โจทก์ร่วมเพิ่งจะอ้างว่าเป็นเจ้าของที่ดินพิพาทโดยการซื้อขายในภายหลัง ดังนี้แม้จะรับฟังข้อเท็จจริงได้ตามที่โจทก์กล่าวอ้าง การกระทำของจำเลยที่เข้าไปครอบครองยึดถือที่ดินพิพาทอยู่ก่อน และคงอยู่ในที่ดินพิพาทตลอดมา ย่อมไม่มีความผิดฐานบุกรุกที่ดินของโจทก์ร่วมที่ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายกฟ้องศาลฎีกาเห็นฟ้องด้วย"

พิพากษายืน

(สะสม สิริเจริญสุข-บุญส่ง วรรณกลาง-ประพัฒน์ อุฑาภาพ)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ